2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

A perícia integradora como resposta criminalística ao domínio social estruturado

P. R. O. Frank[a]

[a]*IPerito Criminal, IGP-RS - Especialista em Segurança Pública e em Investigação Criminal*
Professor IGP-RS, ACADEPOL/RS e UFRGS (visitante)

Palavras-chave: perícia integradora; domínio social estruturado; criminalística; facções criminosas; prova penal.

RESUMO

O presente artigo propõe o conceito de perícia integradora de contexto estrutural como resposta criminalística aos crimes de domínio social estruturado, especialmente no cenário inaugurado pela Lei nº 15.358/2026, conhecida como Lei Antifacção. Parte-se do problema de que a criminalidade faccionada, miliciana ou paramilitar não se manifesta apenas por eventos isolados, mas por redes de ações, controles territoriais, coerções comunitárias, fluxos econômicos, comunicações operacionais e padrões de repetição. Sustenta-se que, em determinados contextos, o corpo de delito não desaparece, mas muda de escala: seus vestígios podem estar dispersos na comunidade, no território, nos serviços afetados, nos objetos apreendidos, nos registros digitais e nos efeitos sociais produzidos pela organização criminosa. A pesquisa adota método qualitativo, exploratório e jurídico-criminalístico, com base em análise normativa, revisão bibliográfica interdisciplinar e sistematização de categorias periciais. Como resultado, apresenta-se uma matriz de indicadores técnico-periciais para diferenciação entre crime-evento e crime-estrutura, organizada em torno de padrão e repetição, coordenação espaço-temporal, modus operandi qualificado, vínculo funcional, controle territorial e social, suporte econômico-logístico e indicadores digitais. Conclui-se que a perícia integradora não substitui os laudos específicos, nem autoriza presunções genéricas de pertencimento, mas permite articular vestígios regularmente produzidos em uma leitura técnico-científica de convergência, fortalecendo simultaneamente a persecução penal e as garantias processuais.

1 INTRODUÇÃO

A criminalística contemporânea enfrenta um desafio que ultrapassa a descrição material de eventos isolados. A expansão de organizações criminosas territorializadas, milícias privadas, grupos paramilitares e facções com capacidade de impor regras locais, intimidar populações, regular economias ilícitas e interferir em serviços públicos desloca o problema da prova penal para uma escala estrutural. Não se trata apenas de saber se houve disparos, incêndio, barricada, extorsão, ameaça ou dano a equipamento público. O ponto decisivo passa a ser demonstrar, com rigor técnico, se esses fatos são episódios autônomos ou manifestações parciais de uma organização criminosa dotada de comando, permanência, divisão funcional, capacidade de intimidação e função de domínio social.

A Lei nº 15.358/2026, ao instituir o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil e tipificar os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado, torna esse problema ainda mais evidente. A norma busca alcançar condutas praticadas no contexto de organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas que, mediante violência ou grave ameaça, atentem contra a paz pública, a segurança coletiva ou o funcionamento de instituições e serviços essenciais (BRASIL, 2026). O legislador, portanto, não mira apenas o delito singular, mas a estrutura ca-

paz de produzir, financiar, coordenar e repetir condutas violentas ou intimidatórias.

Essa transformação repercute diretamente sobre a perícia criminal. O modelo clássico de exame pericial, centrado na materialidade imediata de um local, objeto, instrumento, cadáver, veículo, documento ou sistema informático, continua indispensável. Sempre que a infração deixar vestígios, permanece obrigatório o exame de corpo de delito, direto ou indireto, realizado por perito oficial, nos termos do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941). Todavia, nos crimes de domínio social estruturado, a materialidade pode não se esgotar no objeto apreendido ou no local imediatamente examinado. Os vestígios podem estar dispersos no território, nas rotinas comunitárias, nos fluxos econômicos, nos registros digitais, nos padrões de repetição, nos mecanismos de vigilância e nas formas de coerção cotidiana.

O problema de pesquisa deste artigo pode ser formulado da seguinte maneira: de que modo a criminalística pode demonstrar, sem recorrer a presunções genéricas, que determinado fato investigado constitui expressão funcional de domínio social estruturado? A hipótese defendida é que a resposta exige a formulação de uma perícia integradora de contexto estrutural, compreendida como procedimento técnico-científico voltado à articulação de laudos específicos, vestígios materiais, dados financeiros, registros digitais, elementos territoriais, cronologias, padrões de repetição e indicadores de vínculo funcional.

A noção de perícia integradora não pretende substituir o laudo de local, a balística, a química, a informática forense, a engenharia, a contabilidade, a documentoscopia, a análise de incêndio, a avaliação patrimonial ou a perícia ambiental. Ao contrário, pressupõe a validade desses exames especializados e busca integrá-los em uma leitura de convergência. Seu objetivo não é produzir narrativa acusatória, mas verificar se múltiplos fragmentos regularmente preservados e analisados revelam uma lógica comum de coordenação, finalidade coletiva, suporte logístico, controle territorial, intimidação social ou enfrentamento ao Estado.

Metodologicamente, o artigo adota abordagem qualitativa, exploratória e jurídico-criminalística. Utiliza análise normativa da legislação penal e processual penal brasileira, especialmente da Lei nº 15.358/2026, da Lei nº 12.850/2013 e do Código de Processo Penal; dialoga com a sociologia da violência e com a criminologia brasileira; e sistematiza categorias periciais extraídas da prática criminalística e do trabalho teórico desenvolvido por Frank (2026), segundo o qual, diante do crime organizado contemporâneo, provar não é apenas encontrar vestígios, mas compreender como eles se conectam.

O artigo está organizado em oito seções. A primeira apresenta o problema e a hipótese. A segunda discute o domínio social estruturado e a passagem do crime-evento ao crime-estrutura. A terceira examina a ampliação do corpo de delito e a ideia da comunidade como campo de vestígios. A quarta delimita o conceito de perícia integradora. A quinta propõe uma matriz de indicadores técnico-periciais. A sexta trata da cadeia de custódia e da multidisciplinaridade. A sétima discute os riscos de circularidade probatória e a função garantista da perícia. A última seção apresenta as considerações finais.

2. DOMÍNIO SOCIAL ESTRUTURADO E DESLOCAMENTO PROBATÓRIO

A expressão domínio social estruturado indica uma forma qualificada de criminalidade organizada em que a infração penal deixa de ser compreendida apenas como episódio individual e passa a ser analisada como manifestação de poder. O elemento diferenciador não está apenas na gravidade da conduta, mas na sua funcionalidade dentro de uma estrutura. Uma barricada pode ser mero obstáculo improvisado; mas também pode funcionar como instrumento de controle de acesso, contenção de forças estatais, proteção de ponto de comércio ilícito ou demonstração pública de autoridade criminosa. Um incêndio pode ser ato isolado de destruição; mas também pode integrar estratégia de retaliação, intimidação comunitária ou paralisação de serviço essencial.

A Lei nº 15.358/2026 confere relevo jurídico a essa distinção. Ao tratar de organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares e milícias privadas, a norma incorpora elementos de controle territorial, intimidação de populações, obstrução da atuação estatal e ataque a serviços ou infraestruturas essenciais (BRASIL, 2026). O foco não recai somente sobre a conduta material, mas sobre a relação entre conduta, estrutura e efeito social. O delito passa a exigir leitura contextual, pois a mesma ação física pode possuir sentidos probatórios distintos conforme esteja ou não vinculada a comando, repetição, divisão de tarefas, financiamento, comunicação operacional e finalidade coletiva.

Essa mudança aproxima a análise criminalística da noção sociológica de governança criminal. Misse (2011) demonstra que mercados ilícitos e redes de proteção produzem formas de regulação que articulam violência, negociação, economia e autoridade informal. Feltran (2018), ao examinar o PCC, mostra que

certas organizações criminosas podem criar ordens normativas internas, mecanismos de resolução de conflitos e formas de disciplina social reconhecidas pelos próprios atores inseridos nesses territórios. Zaluar (2004), por sua vez, evidencia como grupos armados podem ocupar espaços deixados pela fragilidade institucional, regulando sociabilidades e economias locais por meio da coerção.

A criminalidade de domínio social estruturado, portanto, não deve ser reduzida à soma de crimes graves. Sua característica central é a capacidade de produzir obediência e previsibilidade por meios ilícitos. Essa capacidade pode se manifestar por proibição de circulação em certas áreas, imposição de horários, cobrança compulsória, controle de serviços locais, vigilância informal, expulsão de moradores, punições exemplares, ataques coordenados a agentes públicos, bloqueio de vias, sabotagem de infraestrutura ou uso de símbolos e mensagens intimidatórias.

A partir de Weber (1999), pode-se compreender esse fenômeno como disputa ilegítima pelo monopólio estatal da força. O Estado moderno reivindica a violência legítima como atributo de soberania. Quando uma organização privada passa a impor regras, punir dissidentes, controlar território ou condicionar a vida comunitária por meio da ameaça, produz-se uma erosão prática dessa pretensão estatal. Foucault (1975), por outra via, ajuda a compreender que o poder não se exerce apenas pela força direta, mas também por dispositivos de vigilância, normalização e disciplina. Facções e milícias, ainda que ilegítimas, podem produzir microrregimes de disciplina local.

Do ponto de vista probatório, essa leitura impõe uma pergunta central: quais vestígios demonstram que o fato examinado não é apenas um crime-evento, mas parte de um crime-estrutura? O crime-evento é delimitado, pontual, apreensível em um local e em um intervalo relativamente curto. O crime-estrutura é distribuído, reiterado, funcional e dependente de conexões. Ele não substitui o evento, mas o enquadra. O evento continua tendo materialidade própria, mas seu sentido pericial depende de sua posição em uma rede de ações e efeitos.

A passagem do crime-evento ao crime-estrutura não autoriza inferências automáticas. Não basta que a ocorrência se dê em área conflagrada, que envolva violência intensa ou que utilize objeto típico de criminalidade organizada. É necessário demonstrar a convergência entre materialidade imediata e elementos estruturais. Esses elementos podem ser cronológicos, territoriais, econômicos, comunicacionais, logísticos ou simbólicos. O desafio da perícia é transformar a intuição operacional sobre a existência de facção em hipótese técnica passível de descrição, análise, verificação e contestação.

3. CORPO DE DELITO AMPLIADO: VESTÍGIO, TERRITÓRIO E COMUNIDADE

O exame de corpo de delito permanece núcleo fundamental da prova penal quando a infração deixa vestígios. O Código de Processo Penal determina que, nessas hipóteses, será indispensável o exame direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado (BRASIL, 1941). Essa regra não é incompatível com os crimes de domínio social estruturado. Ao contrário, torna-se ainda mais relevante, pois a gravidade dos tipos penais e a amplitude de sua incidência exigem maior rigor na demonstração da materialidade e do vínculo estrutural.

A inovação não está em dispensar o corpo de delito, mas em reconhecer que, em certos crimes de rede, o corpo de delito muda de escala. Em um homicídio, o corpo de delito pode concentrar-se no cadáver, nas lesões, no local, nos instrumentos e nos vestígios biológicos. Em um incêndio criminoso, pode concentrar-se no foco inicial, nos padrões de queima, nos resíduos de acelerantes e nos danos patrimoniais. Em um ataque faccionado coordenado, entretanto, os vestígios podem estar simultaneamente em estojos, projéteis, veículos incendiados, barricadas, câmeras clandestinas, mensagens, transferências financeiras, pichações intimidatórias, rotas de fuga, interrupção de serviço público e comportamento coletivo produzido pelo medo.

Frank (2026) sintetiza essa ideia ao afirmar que, em certos crimes de domínio social estruturado, a comunidade pode tornar-se o verdadeiro corpo de delito. A expressão não deve ser lida de modo metafórico excessivo, nem como afastamento da prova técnica. Seu sentido é metodológico: a infração produz efeitos e vestígios distribuídos sobre uma coletividade, de modo que a análise pericial precisa considerar o território, as relações de coerção, a repetição de eventos e a função social dos meios empregados. A comunidade não substitui o objeto periciado; ela amplia o campo de observação dos vestígios.

A noção de vestígio adotada pela legislação processual brasileira após a Lei nº 13.964/2019 favorece essa leitura. A cadeia de custódia é definida como o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, desde seu reconhecimento até o descarte, e vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado

ou recolhido, relacionado à infração penal (BRASIL, 1941). A relação com a infração penal é, portanto, elemento decisivo. Em crimes estruturais, essa relação pode ser direta, indireta, funcional ou convergente.

Isso significa que o vestígio não precisa estar apenas no ponto de execução material. Uma câmera clandestina instalada para vigiar acesso a território dominado pode ser vestígio de controle. Um conjunto de mensagens que distribui tarefas antes de ataques simultâneos pode ser vestígio de coordenação. Uma planilha de cobranças compulsórias pode ser vestígio de exploração econômica. Um bloqueio de via pode ser vestígio de domínio territorial. Uma sequência de incêndios em ônibus após ordem de liderança prisional pode ser vestígio de retaliação coordenada. O mesmo objeto físico, examinado isoladamente, pode parecer banal; integrado ao contexto, pode adquirir valor probatório estrutural.

A ampliação do campo de observação não elimina as exigências de método. Ao contrário, aumenta a necessidade de delimitação do objeto pericial. O laudo deve esclarecer se examina apenas a materialidade imediata de um evento ou se também busca verificar indicadores de coordenação, repetição, controle territorial, intimidação coletiva, apoio logístico ou inserção do fato em dinâmica criminosa organizada. Sem essa delimitação, há risco de confundir exame técnico com narrativa investigativa ampla.

A preservação do local também passa a exigir visão territorial. Em eventos potencialmente vinculados a facções, a equipe pericial deve considerar perímetros ampliados, rotas de chegada e fuga, pontos de bloqueio, linhas de visada, câmeras públicas e privadas, vestígios frágeis, pichações, objetos de vigilância, artefatos incendiários ou explosivos, rastros de pneus, marcas de frenagem, dispositivos eletrônicos e elementos que revelem a função do evento. A pergunta não é apenas o que aconteceu, mas para que aquele ato serviu dentro de uma possível estrutura de poder.

Essa abordagem aproxima a criminalística de uma leitura funcional do vestígio. A arma não é apenas instrumento de disparo; pode ser mecanismo de demonstração de força. O incêndio não é apenas transformação térmica; pode ser mensagem dirigida ao Estado ou à comunidade. A barricada não é apenas obstáculo físico; pode ser tecnologia rudimentar de controle territorial. A pichação não é apenas dano ao patrimônio; pode ser signo de domínio, ameaça ou comunicação entre grupos. A perícia integradora busca compreender essa funcionalidade sem abandonar a descrição técnica do objeto.

4. PERÍCIA INTEGRADORA DE CONTEXTO ESTRUTURAL

A perícia integradora de contexto estrutural pode ser definida como procedimento técnico-científico destinado a articular, de forma metodologicamente controlada, resultados de exames periciais específicos e demais vestígios regularmente preservados, com o objetivo de verificar se eventos aparentemente autônomos convergem para a demonstração de uma estrutura criminosa organizada. Seu objeto não é a substituição dos laudos especializados, mas a reconstrução técnica das conexões entre eles.

Essa modalidade de análise decorre da própria lógica dos crimes de domínio social estruturado. Se a infração típica pressupõe atuação de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada em contexto de controle, intimidação, coação ou interferência institucional, o exame pericial não pode limitar-se à descrição de efeitos imediatos quando houver indícios técnicos de conexão entre múltiplos eventos. A perícia precisa perguntar se os vestígios revelam padrão comum, coordenação, divisão de tarefas, finalidade coletiva, suporte logístico ou unidade de comando.

A perícia integradora possui natureza multidisciplinar. Pode envolver local de crime, balística, química, incêndio, explosivos, informática forense, documentoscopia, contabilidade, engenharia, geoprocessamento, análise patrimonial, papiloscopia, genética, análise ambiental e avaliação de danos. Também pode dialogar com analistas financeiros, profissionais de inteligência, especialistas em segurança pública e equipes de tecnologia da informação. Esse diálogo, contudo, deve respeitar a distinção entre informação de inteligência, elemento informativo e prova pericial formal.

Relatórios de inteligência, notícias de ocorrência, informações comunitárias, registros administrativos e dados policiais podem orientar hipóteses, apontar conexões e sugerir prioridades. Mas, quando houver vestígios materiais, digitais, ambientais, financeiros ou funcionais, estes devem ser analisados sob o regime do processo penal, com documentação, preservação, cadeia de custódia, metodologia e conclusão fundamentada. A perícia integradora não transforma rumores em prova; ela organiza vestígios verificáveis em uma leitura técnica de convergência.

Essa distinção é especialmente importante porque a criminalidade faccionada costuma produzir forte carga simbólica e grande pressão social por respostas rápidas. A mera atribuição de um fato a determinada facção, com base em reputação territorial ou narrati-

va policial, pode ser insuficiente e perigosa. A perícia integradora exige que a hipótese estrutural seja testada contra os vestígios: há repetição? Há coordenação temporal? Há alvos funcionalmente selecionados? Há comunicação operacional? Há suporte financeiro? Há padrão de armamento, veículo, combustível, assinatura digital ou mensagem? Há conexão entre executores, financiadores e lideranças?

O produto final pode assumir a forma de laudo integrador, relatório técnico-pericial de convergência ou seção integradora dentro de laudo complexo, conforme a organização institucional e a requisição. Em todos os casos, deve preservar a linguagem técnica e evitar conclusões jurídicas reservadas à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. O laudo pode afirmar que os elementos são tecnicamente compatíveis com atuação coordenada, domínio territorial, suporte logístico, exploração econômica ou intimidação coletiva. Não deve, contudo, substituir a imputação penal individual nem declarar culpabilidade.

A perícia integradora também exige prudência quanto ao grau de conclusão. Em certos casos, a convergência será alta: múltiplos eventos semelhantes, comunicação prévia, mesmos veículos, mesmos executores, repasses financeiros e impacto coordenado sobre serviços públicos. Em outros, a convergência será intermediária: alguns elementos apontam para organização, mas faltam vínculos, continuidade ou finalidade. Em outros, a hipótese deve ser rejeitada: há crime grave, mas sem sinais de estrutura. A classificação do grau de convergência pode ser útil desde que fundamentada e transparente.

A principal contribuição desse modelo é deslocar a perícia de uma postura apenas descritiva para uma postura descritiva, analítica e integradora. Isso não significa abandonar a objetividade. Significa reconhecer que, diante de crimes de rede, a objetividade não está apenas na medição isolada de vestígios, mas também na demonstração controlada de relações entre vestígios. A estrutura criminosa não aparece como um objeto único; ela é inferida tecnicamente a partir de conexões materiais, digitais, territoriais e econômicas.

5. MATRIZ DE INDICADORES TÉCNICO-PERICIAIS

A proposta de perícia integradora exige uma matriz mínima de indicadores. Essa matriz não constitui rol fechado, nem substitui a análise do caso concreto. Sua função é orientar o raciocínio pericial e evitar tanto a dispersão de informações quanto a atribuição intuitiva de facção. A matriz deve ser aplicada como ferramenta de convergência: cada indicador isolado possui valor limitado; sua força aumenta quando associado a outros elementos tecnicamente demonstrados.

O primeiro eixo é o de padrão e repetição. Eventos semelhantes ocorridos em sequência, no mesmo território ou contra alvos funcionalmente próximos, podem indicar atuação organizada. A repetição relevante não é apenas numérica, mas qualitativa. Interessa saber se há mesmo modo de execução, mesma escolha de horários, mesmo tipo de alvo, mesmo instrumento, mesma mensagem, mesmos veículos, mesmas rotas, mesmos autores ou mesma reação estatal esperada. A repetição transforma o fato isolado em série analítica.

O segundo eixo é a coordenação espaço-temporal. Ações simultâneas ou sincronizadas em locais distintos, especialmente quando atingem infraestruturas críticas, transporte coletivo, bases policiais, unidades prisionais, redes de energia, escolas ou hospitais, sugerem comando ou articulação. A perícia pode reconstruir cronologias, comparar trajetórias, analisar deslocamentos, sincronizar registros de câmeras, verificar geolocalização e correlacionar comunicações anteriores e posteriores aos eventos.

O terceiro eixo é o modus operandi qualificado. Certos meios indicam nível de planejamento e capacidade superior ao crime comum: armamento de alto poder ofensivo, explosivos, artefatos incendiários, bloqueios de vias, uso de drones, rádios, aplicativos criptografados, câmeras clandestinas, veículos clonados, sabotagem de serviços ou alvos estrategicamente escolhidos. O ponto pericial não é impressionar-se com a gravidade do meio, mas demonstrar sua funcionalidade dentro do evento.

O quarto eixo envolve vínculo e pertencimento funcional. A condição de integrante, colaborador ou apoiador não deve ser presumida. Ela pode ser inferida a partir de mensagens operacionais, codinomes, símbolos, divisão de tarefas, prestação de contas, recebimento de valores, geolocalização compatível com ações coordenadas, posse de instrumentos comuns ao grupo, armazenamento de material de propaganda ou ameaça, registros de comando, subordinação ou reiteração em benefício da estrutura. Elementos isolados, como amizade, apelido ou fotografia, são frágeis se não se conectam a função criminosa demonstrável.

O quinto eixo é o controle territorial e social. São indicadores a restrição de circulação, imposição de regras locais, vigilância informal, fechamento de comércio, expulsão ou intimidação de moradores, cobrança de taxas, controle de acesso, bloqueios físicos, pichações que comunicam domínio, destruição de câmeras públicas, monitoramento de viaturas, pontos

de observação e interferência na rotina comunitária. O território, nesse caso, não é apenas cenário; é objeto de domínio.

O sexto eixo diz respeito ao suporte econômico e logístico. Organizações estruturadas dependem de recursos, aquisição de armas, munições, combustíveis, veículos, ferramentas, celulares, chips, hospedagem, esconderijos, pagamentos a executores, manutenção de familiares de presos, empresas de fachada, contas de terceiros, criptoativos, transferências fracionadas e contabilidade informal. A análise financeira e patrimonial pode demonstrar que o evento não foi improvisado, mas sustentado por cadeia de apoio.

O sétimo eixo compreende indicadores digitais e comunicacionais. Mensagens, grupos, metadados, geolocalização, arquivos apagados recuperados, registros de nuvem, imagens de câmeras, drones, perfis em redes sociais, listas de contatos, conversas com codinomes e padrões de linguagem podem revelar comando, coordenação e finalidade. A prova digital, contudo, exige preservação rigorosa, extração tecnicamente adequada, documentação de integridade e interpretação prudente, pois linguagem cifrada, ironia, gíria e contexto podem gerar ambiguidades.

A seguir, apresenta-se uma síntese instrumental da matriz proposta, concebida como ferramenta inicial para estruturação do laudo integrador.

Tabela 1 - Matriz de indicadores técnico-periciais para análise de domínio social estruturado

Eixo	Pergunta pericial	Vestígios possíveis	Cautela interpretativa
Padrão e repetição	O fato integra série de eventos semelhantes?	modus operandi, horários, alvos, armas, veículos, assinaturas materiais	repetição pode decorrer de oportunidade criminal comum
Coordenação espaço-temporal	Houve sincronização ou distribuição estratégica?	cronologia, câmeras, geolocalização, registros de deslocamento, comunicações	simultaneidade não prova comando sem outros vínculos
Modus operandi qualificado	Os meios indicam planejamento ou função coletiva?	explosivos, incêndios, barricadas, drones, rádios, armamento, sabotagem	gravidade do meio não basta para afirmar facção
Vínculo funcional	Há participação útil à estrutura criminosa?	mensagens, codinomes, prestação de contas, ordens, divisão de tarefas	proximidade social não equivale a pertencimento
Controle territorial e social	O evento restringe circulação ou impõe autoridade?	bloqueios, pichações, vigilância, intimidação, fechamento de comércio	área conflagrada não autoriza presunção automática
Suporte econômico-logístico	Há cadeia de financiamento ou apoio material?	PIX, contas de terceiros, combustível, veículos, armas, depósitos, planilhas	fluxo financeiro deve ser correlacionado ao evento
Indicadores digitais	Os registros digitais demonstram coordenação ou finalidade?	metadados, chats, grupos, vídeos, nuvem, dispositivos apreendidos	interpretação depende de integridade, contexto e cadeia de custódia

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Frank (2026) e da sistematização proposta neste artigo.

6. CADEIA DE CUSTÓDIA, MULTIDISCIPLINARIDADE E GOVERNANÇA DA PROVA

A ampliação do campo de análise pericial aumenta a importância da cadeia de custódia. Quanto mais distribuídos os vestígios, maior o risco de perda, contaminação, interpretação desconectada ou mistura indevida entre fontes de informação. Em perícias integradoras, a cadeia de custódia não deve ser pensada apenas como procedimento de acondicionamento de objetos, mas como sistema de governança da prova. É necessário saber de onde veio cada vestígio, quem o reconheceu, como foi coletado, como foi preservado, que exame recebeu, que resultado produziu e como se conecta aos demais elementos.

Nos crimes de domínio social estruturado, podem coexistir vestígios de natureza muito diversa: estojos, projéteis, armas, explosivos, resíduos de acelerantes, celulares, computadores, câmeras, documentos, planilhas, cartões, veículos, rastros, fragmentos, manchas biológicas, dispositivos de vigilância, registros bancários, metadados, imagens, áudios, mapas, dados de georreferenciamento e objetos de comunicação simbólica. Cada categoria exige método próprio. A integração só é válida se respeitar a autonomia técnica de cada exame.

A multidisciplinaridade não deve ser confundida com informalidade. A designação de mais de um perito em perícias complexas encontra respaldo no processo penal brasileiro quando a matéria abranger mais de uma área de conhecimento especializado (BRASIL, 1941). Essa previsão é particularmente

adequada para casos de facções, milícias ou grupos paramilitares, nos quais um único evento pode envolver balística, incêndio, explosivos, informática, engenharia, contabilidade e análise ambiental. O desafio institucional é coordenar esses saberes sem dissolver responsabilidades.

Uma perícia integradora bem estruturada deve possuir plano de trabalho. Esse plano pode incluir delimitação do objeto, inventário dos laudos específicos, identificação de vestígios-chave, cronologia dos eventos, matriz de pessoas, lugares, objetos e comunicações, mapas de distribuição espacial, análise de compatibilidade entre modus operandi, correlação financeira e discussão sobre grau de convergência. O plano também deve indicar limites: quais dados não foram acessados, quais exames não foram possíveis, quais hipóteses permanecem abertas e quais conclusões não podem ser tecnicamente sustentadas.

A governança da prova exige diferenciação entre fontes. O que foi diretamente examinado pelo perito deve ser separado do que foi informado por autoridade policial, vítima, testemunha, relatório de inteligência ou base administrativa. Essa distinção não diminui o valor contextual das informações, mas impede que elementos não periciais sejam apresentados como conclusão técnica. Em um laudo integrador, a transparência sobre a origem de cada dado é condição de confiabilidade e contraditório.

A atuação de contadores, analistas financeiros e especialistas em tecnologia da informação é especialmente relevante. O domínio social estruturado depende de meios materiais e recursos. A aquisição de armas, munições, combustíveis, veículos, chips, equipamentos de comunicação e pagamento de executores deixa rastros econômicos. Empresas de fachada, laranjas, transferências fracionadas, contas de passagem e criptoativos podem funcionar como infraestrutura do crime. A análise financeira, entretanto, deve respeitar autorização legal, escopo da requisição, integridade dos dados e rastreabilidade metodológica.

O geoprocessamento também se apresenta como instrumento útil. Mapas de eventos, rotas de fuga, zonas de controle, pontos de vigilância, alvos estratégicos e áreas de repetição podem revelar padrões invisíveis na leitura textual. O mapa, contudo, não é prova por si. Ele é uma representação analítica que precisa ser alimentada por dados confiáveis, georreferenciados e verificáveis. Mapas mal construídos podem gerar falsa percepção de organização, sobretudo quando confundem concentração criminal com comando estruturado.

No campo digital, a perícia integradora deve zelar pela reprodutibilidade. Extrações de celulares, chats, registros de nuvem, metadados, geolocalização e arquivos multimídia precisam ser documentados de forma que outro técnico possa compreender o caminho de obtenção e análise. Capturas de tela sem contexto, áudios sem cadeia de origem, conversas fragmentadas e mensagens não autenticadas possuem valor limitado. A integração digital deve buscar continuidade, autoria técnica provável, integridade e correlação com eventos materiais.

A governança da prova, portanto, é o alicerce da perícia integradora. Sem cadeia de custódia, delimitação metodológica e transparência de fontes, a integração pode degenerar em compilação narrativa. Com método, ela se torna instrumento capaz de demonstrar a estrutura que se oculta por trás dos fatos, sem transformar a perícia em juízo de culpabilidade.

7. CIRCULARIDADE PROBATÓRIA E FUNÇÃO GARANTISTA DA PERÍCIA

A principal ameaça metodológica na aplicação da Lei Antifacção é a circularidade probatória. Esse problema ocorre quando se afirma que determinado fato é expressão de facção porque ocorreu em área dominada por facção, e se utiliza esse mesmo fato para reforçar a ideia de domínio da área. Também ocorre quando se presume que o agente é integrante porque praticou delito grave em território conflagrado, e se utiliza a suposta integração para agravar o sentido do delito. Em ambos os casos, a conclusão antecede a prova.

A perícia integradora deve funcionar como barreira contra essa circularidade. Seu papel é exigir que cada inferência estrutural esteja apoiada em vestígios ou dados verificáveis. Área conflagrada, reputação de grupo, medo comunitário ou histórico de violência podem orientar hipóteses, mas não substituem a demonstração de coordenação, repetição, função, comunicação, suporte ou controle. A inferência pericial deve ser progressiva: parte dos vestígios, passa pela análise de suas relações e chega, se possível, a uma conclusão graduada sobre convergência estrutural.

Esse ponto possui importância garantista. A Lei nº 15.358/2026 eleva o peso penal de condutas ligadas a facções, milícias e grupos paramilitares. Quanto maior a consequência jurídica, maior deve ser o rigor da prova. A perícia não pode servir como chancela técnica de rótulos genéricos. Deve diferenciar o crime comum praticado em território vulnerável da atuação funcional de organização criminosa; a proximidade social do pertencimento; a coincidência episódica da coordena-

ção; o uso eventual de arma da logística estruturada; a violência local da dominação social.

A análise de vínculo e pertencimento é particularmente sensível. Fotografias, apelidos, contatos telefônicos, presença em grupos de mensagens, parentesco, residência em área conflagrada ou amizade com suspeitos não demonstram, isoladamente, integração a organização criminosa. Esses elementos ganham relevância quando associados a função definida, comunicação operacional, prestação de contas, reiteração temporal, subordinação a ordens, recebimento de valores, participação em ações coordenadas ou guarda de instrumentos do grupo. A perícia deve indicar essa diferença com clareza.

Também é necessário evitar a criminalização do contexto. Comunidades submetidas a facções são, em grande medida, vítimas de domínio social estruturado. Moradores podem conviver com regras impostas, circular em territórios controlados, pagar cobranças compulsórias, utilizar serviços capturados ou silenciar por medo sem, por isso, aderir voluntariamente à organização. Uma perícia que não distingue sujeição de colaboração pode reforçar injustiças e ampliar indevidamente o poder punitivo sobre populações vulneráveis.

A função garantista da perícia não é oposta à eficácia da persecução penal. Pelo contrário, a prova tecnicamente robusta torna a persecução mais legítima e menos vulnerável a nulidades, contestações e arbitrariedades. Quando os vestígios convergem, a perícia integradora fortalece a demonstração de estrutura criminosa. Quando não convergem, impede que hipóteses frágeis sejam apresentadas como certeza. Em ambos os cenários, contribui para a racionalidade do processo penal.

A prudência conclusiva deve ser expressa na linguagem do laudo. Em vez de fórmulas absolutas quando os dados forem parciais, o perito pode indicar graus de compatibilidade, limitações e hipóteses alternativas. Expressões como baixa, intermediária ou alta convergência técnica podem ser úteis, desde que acompanhadas dos critérios adotados. O importante é que a conclusão seja auditável: o leitor deve compreender por que determinados elementos apontam para estrutura e por que outros são insuficientes.

A perícia integradora, portanto, possui dupla face. É instrumento de aprofundamento da prova contra organizações criminosas complexas, mas também mecanismo de contenção técnica contra o uso abusivo da categoria facção. Essa dupla função é coerente com a própria natureza da criminalística: produzir conhecimento sobre vestígios para auxiliar a justiça, não para substituir o julgamento jurídico.

8. PROPOSTA DE ESTRUTURA PARA O LAUDO INTEGRADOR

A operacionalização da perícia integradora exige formato de laudo que permita compreender a passagem da materialidade imediata para a análise estrutural. Uma estrutura possível inicia pela identificação da requisição, delimitação do objeto, histórico sucinto, metodologia e relação dos exames específicos considerados. Em seguida, o laudo deve apresentar descrição dos vestígios materiais, digitais, financeiros e territoriais, indicando origem, forma de obtenção, cadeia de custódia e vínculo com os eventos analisados.

A seção de metodologia merece destaque. Deve explicar se foram analisados laudos anteriores, ocorrências correlatas, exames de informática, dados financeiros, mapas, fotografias, vídeos, comunicações, objetos apreendidos, croquis ou informações de contexto. Também deve distinguir o que foi examinado diretamente pelo perito daquilo que foi recebido de outras fontes. Essa distinção é essencial para que o laudo não aparente possuir certeza técnica sobre dados não submetidos a exame pericial.

A descrição dos eventos deve ser organizada cronologicamente. A cronologia permite identificar simultaneidade, sequência, retaliação, preparação, execução, fuga e efeitos posteriores. Em casos de ataques múltiplos, a linha do tempo pode demonstrar que os fatos não são independentes, mas encadeados. Deve-se correlacionar horários de deslocamento, acionamentos policiais, registros de câmeras, mensagens, disparos, incêndios, explosões, bloqueios, interrupções de serviços e prisões.

A análise territorial deve incluir mapas ou croquis, quando tecnicamente possível. O laudo pode representar pontos de bloqueio, rotas de fuga, locais de vigilância, alvos atacados, áreas de intimidação e conexões com eventos anteriores. O objetivo não é criar ilustração meramente decorativa, mas demonstrar a lógica operacional do espaço. A distribuição dos vestígios pode revelar controle de acessos, seleção estratégica de alvos ou tentativa de dificultar a resposta estatal.

A análise de funcionalidade dos meios empregados deve responder à pergunta: qual foi a função provável daquele meio dentro do evento? Um veículo incendiado pode ter servido para bloquear via, produzir medo, destruir prova, retaliar o Estado ou marcar território. Uma pichação pode ter servido para reivindicar autoria, ameaçar rivais ou sinalizar domínio. Uma câmera clandestina pode ter servido para monitorar entrada de polícia. A função deve ser inferida com cautela e apoiada em convergência de elementos.

A seção de vínculo funcional deve ser especialmente criteriosa. Deve separar executores, apoiadores, financiadores, informantes, responsáveis por logística, operadores digitais e lideranças, quando essa diferenciação for possível. Também deve indicar limitações: identificação não confirmada, comunicação ambígua, ausência de vínculo financeiro, falta de reiteração ou impossibilidade de atribuir função. O pertencimento não deve ser tratado como pressuposto, mas como conclusão eventual.

Na discussão técnico-pericial, o laudo deve integrar os eixos analíticos. Pode examinar se há repetição, coordenação, modus operandi qualificado, suporte logístico, controle territorial, vínculo funcional e impacto coletivo. A conclusão deve apresentar síntese do grau de convergência, evitando invadir a decisão jurídica. A fórmula mais adequada não é declarar que determinado agente cometeu o crime de domínio social estruturado, mas afirmar se os vestígios examinados são compatíveis, pouco compatíveis ou altamente compatíveis com atuação coordenada de estrutura criminosa organizada.

Essa estrutura permite que a perícia integradora seja útil, controlável e contraditável. O laudo deixa de ser uma coleção de anexos e passa a oferecer raciocínio técnico organizado. Ao mesmo tempo, preserva os limites da função pericial, pois não substitui a denúncia, a defesa ou a sentença. Sua contribuição está em reconstruir tecnicamente as conexões entre vestígios.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criminalidade organizada contemporânea impõe à criminalística o desafio de examinar fatos que já não se apresentam apenas como eventos isolados. Facções, milícias e grupos paramilitares produzem materialidades distribuídas: objetos, locais, comunicações, fluxos financeiros, padrões de repetição, efeitos territoriais e formas de intimidação coletiva. A Lei nº 15.358/2026 explicita juridicamente essa realidade ao tipificar condutas relacionadas ao domínio social estruturado e ao favorecimento desse domínio.

Este artigo sustentou que a resposta criminalística a esse cenário deve passar pela perícia integradora de contexto estrutural. Essa proposta parte de uma premissa simples: o corpo de delito não desaparece nos crimes de rede, mas muda de escala. Em determinadas situações, a comunidade, o território e os fluxos que atravessam a vida social tornam-se campo de vestígios. O exame pericial deve, portanto, ser capaz de articular o local, o objeto, o dado digital, a movimentação financeira, o padrão cronológico e o efeito comunitário.

A perícia integradora não substitui os exames tradicionais. Sua força está justamente em respeitar a especificidade dos laudos de local, balística, informática, contabilidade, engenharia, incêndio, explosivos, documentoscopia, química, genética ou meio ambiente, e integrá-los em uma leitura de convergência. O que se propõe não é flexibilizar a prova, mas torná-la mais adequada à complexidade do fenômeno examinado.

A matriz de indicadores apresentada permite organizar o raciocínio pericial em torno de sete eixos: padrão e repetição, coordenação espaço-temporal, modus operandi qualificado, vínculo funcional, controle territorial e social, suporte econômico-logístico e indicadores digitais. Nenhum desses eixos, isoladamente, prova atuação faccionada. A conclusão técnica depende da convergência entre eles, da qualidade dos vestígios, da cadeia de custódia e da coerência metodológica da análise.

A principal cautela reside no risco de circularidade probatória. Não se deve afirmar que há facção apenas porque o fato ocorreu em área de facção, nem que alguém integra organização criminosa apenas porque praticou delito grave em território conflagrado. A perícia deve diferenciar contexto de prova, proximidade de pertencimento, coincidência de coordenação e violência comum de domínio social estruturado. Essa distinção é tanto uma exigência técnica quanto uma garantia processual.

Conclui-se que a perícia criminal, diante do domínio social estruturado, precisa ser técnica, integradora, multidisciplinar e prudente. Técnica, porque depende de vestígios e métodos. Integradora, porque deve conectar dados dispersos. Multidisciplinar, porque o fenômeno atravessa materialidade física, digital, financeira e territorial. Prudente, porque sua força repousa na capacidade de demonstrar, e não de presumir. Em tempos de crime organizado em rede, provar não é apenas encontrar vestígios: é compreender como eles se conectam.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União: seção 1, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Diário Oficial da União: seção 1, Rio de Janeiro, 13 out. 1941.

BRASIL. Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens,

direitos e valores. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 4 mar. 1998.

BRASIL. Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 ago. 2013.

BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 24 dez. 2019.

BRASIL. Lei nº 15.358, de 24 de março de 2026. Institui o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil (Lei Raul Jungmann); tipifica os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 25 mar. 2026.

FELTRAN, Gabriel. Irmãos: uma história do PCC. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1975.

FRANK, Paulo Ricardo Ost. A Lei Antifacção: quando a comunidade é o corpo de delito. 1. ed. [S.l.]: Clube de Autores, 2026.

MISSE, Michel. Crime e violência no Brasil contemporâneo: estudos de sociologia do crime e da violência urbana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Strengthening forensic science in the United States: a path forward. Washington, D.C.: The National Academies Press, 2009.

SANTOS, José Vicente Tavares dos; TEIXEIRA, Alex Niche; RUSSO, Maurício (org.). Violência e cidadania: práticas sociológicas e compromissos sociais. Porto Alegre: Sulina, 2011.

UNITED NATIONS. United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. New York: United Nations, 2004.

WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília, DF: Universidade de Brasília, 1999.

ZALUAR, Alba. Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2004.